



Nr. 156 Kabinettsitzung vom 15. Januar 1921, 16 Uhr

R 43 I/1363, Bl. 121–125

Anwesend: Fehrenbach, Simons, Wirth, Scholz, Brauns, v. Raumer, Giesberts, Groener; StS Albert, Müller, Walther, Lewald, Joël, Göhre; General v. Feldmann; RKom. Carl; MinDir. v. Schlieben; MinR Siller, Kühnemann, Feig; LegR Schmidt-Elskop; Protokoll: MinR Brecht.

Beginn: 16:00

[Tagesordnung]

1. Antrag Preußens zu dem Entwurf eines Gesetzes über die Erhebung einer Abgabe zur Förderung des Wohnungsbaues. [...]
2. Notetat und Etat des Reichstags.
3. Bezüge des Reichsbeauftragten für die Überwachung der Ein- und Ausfuhr. [...]
4. Vorläufige Gesetzentwürfe über Erhöhung der Postgebühren, über Postscheckgebühren und über Telegraphengebühren. [...]
5. Stellungnahme zu den Entschließungen des Reichstags zum Besoldungsgesetz [...]
6. Reisekostenverordnung für die Reichsbeamten. [...]
7. Entwurf einer Verordnung über die Beendigung der wirtschaftlichen Demobilmachung. [...]
8. Entwurf eines Gesetzes über die Entsendung von Betriebsratsmitgliedern in den Aufsichtsrat.
9. a) Entwurf eines Übereinkommens, betreffend Festsetzung der Arbeitszeit in gewerblichen Betrieben; b) Entwurf eines Übereinkommens, betreffend die gewerbliche Nachtarbeit der Jugendlichen.
10. Personalien. [...]
11. Pariser Verhandlungen.
12. Gesetzentwurf über die Erhöhung der Teuerungszuschläge. [...]

1. Antrag Preußens zu dem Entwurf eines Gesetzes über die Erhebung einer Abgabe zur Förderung des Wohnungsbaues. [...]

2. Notetat und Etat des Reichstags.

Dem Antrage des *Reichsministers der Finanzen*, den Notetat nur für einen Monat aufzustellen, wurde zugestimmt, um dadurch auf Beschleunigung der Etatsberatungen hinzuwirken¹. Der Etat des Reichstags wurde ebenfalls genehmigt. Das Kabinett war darüber einig, daß nach der neuen Reichsverfassung auch der Etat des Reichstags zuerst von der Reichsregierung zu beschließen und über den Reichsrat dem Reichstag vorzulegen sei².

¹ Durch diesen GesEntw. wurden die dem RFM im Rahmen des Nothaushalts bisher erteilten Ausgabeermächtigungen auf den Monat Februar 1921 ausgedehnt. Ferner wurden eine Reihe von Neuausgaben bewilligt, darunter 7,717 Mrd. M für die Verbilligung von Lebens- und Futtermitteln und für die Einfuhr von Rohstoffen. Vgl. dazu das „Gesetz, betreffend die weitere vorläufige Regelung des Reichshaushalts für das Rechnungsjahr 1920“ (RGBl. 1921, S. 135 f.).

² Seit 1873 war es üblich gewesen, daß der RTPräs. den Haushaltsentw. des RT zunächst dem RT direkt vorgelegt und ihn erst dann an den Bundesrat weitergeleitet hatte. Die Reichsfinanzverwaltung hatte vor der Einbringung im RT lediglich Kenntnis von dem Entwurf erhalten. Eine Begründung für diese Verfahrensänderung war nicht zu ermitteln gewesen (Denkschrift des RFMin. „Die Bearbeitung des Haushalts des RT“ vom 30.11.1920, R 43 I/1012, Bl. 105 f.).

In gleicher Weise war der RTPräs. Löbe mit dem Entwurf des Haushalts des RT für 1920 verfahren. Der RFM hatte daraufhin in seinem Ministerium eine Denkschrift in Auftrag gegeben, die die verfassungsrechtliche Zulässigkeit des Vorgehens des RTPräs. prüfen sollte. Die Denkschrift war zu dem Ergebnis gekommen, daß der Haushalt des RT „ebenso wie jeder andere Sonderhaushalt nach Prüfung durch den verantwortlichen Reichsminister der Finanzen als Teil des Reichshaushaltsentwurfs zur Beratung und Beschlußfassung der Reichsregierung unterbreitet wird (Art. 56,57), die von der Einbringung der Vorlage an den Reichstag die Stellungnahme des Reichsrats herbeizuführen hat (Art. 69, 85). Die Einbringung des Haushalts durch den Reichstagspräsidenten oder den Reichstagsvorstand an den Reichstag unmittelbar unter völliger oder teilweiser Ausschaltung des Reichsfinanzministers, der Reichsregierung und des Reichsrats widerspricht der Verfassung.“ (Denkschrift des RFMin. „Die Bearbeitung des Haushalts des RT“ vom 30.11.1920, R 43 I/1012, Bl. 121).

Der RFM hatte daher am 13.1.1921 dem StSRkei den Entw. des Haushalts für den RT für das Rechnungsjahr 1920 übersandt mit der Bitte, den Gegenstand auf die TO der Kabinettsitzung zu setzen (R 43 I/870, Bl. 247).

Der Beschluß des Kabinetts hatte jedoch noch ein Nachspiel. Im Anschluß an die Kabinettsitzung teilte der RTPräs. dem RFM mit, daß der RT nicht gewillt sei, auf das Recht der unmittelbaren Beschlußfassung seines Haushalts zu verzichten. Der Haushalt des RT für 1921 werde aus diesem Grunde dem RFM nicht vorgelegt werden.

Der RFM schlug daraufhin dem RTPräs. eine mündliche Besprechung über diesen Gegenstand vor, zu der dieser sich bereit erklärte, jedoch bat, daß auch der RK an der Besprechung teilnehmen möge (RFM an den RK am 8.3.1921, R 43 I/1012, Bl. 104). Am 14.3.1921 fand dann eine Chefbesprechung statt, auf der jedoch beide Seiten auf ihrem Standpunkt beharrten. Es kam daher zwischen der RReg. und dem RTPräs. nur zu einer vorläufigen Einigung. Unter Wahrung ihres grundsätzlichen Standpunktes erklärten sich die beteiligten Ministerien damit einverstanden, daß auch der Haushalt des RT für 1921 noch in der bisherigen Weise, d. h. zuerst vom RT, behandelt werden sollte (Protokoll der Chefbesprechung v. 14.3.1921, R 43 I/1012, Bl. 127). In seiner Sitzung vom 22.3.1921 stimmte auch das Kabinett dieser Regelung zu. Siehe dazu Dok. Nr. 213, P. 8 b.

3. Bezüge des Reichsbeauftragten für die Überwachung der Ein- und Ausfuhr. [...]

4. Vorläufige Gesetzentwürfe über Erhöhung der Postgebühren, über Postscheckgebühren und über Telegraphengebühren. [...]

5. Stellungnahme zu den Entschlüssen des Reichstags zum Besoldungsgesetz [...]

6. Reisekostenverordnung für die Reichsbeamten. [...]

7. Entwurf einer Verordnung über die Beendigung der wirtschaftlichen Demobilmachung. [...]

8. Entwurf eines Gesetzes über die Entsendung von Betriebsratsmitgliedern in den Aufsichtsrat

³.

Eine längere Erörterung fand über die Bestimmung des § 3 statt, durch die die Betriebsratsmitglieder vollgültige Mitglieder des Aufsichtsrats werden ⁴. Das Reichsjustizministerium sowie das Reichsarbeitsministerium sind der Auffassung, daß § 3 lediglich den im § 70 des Betriebsrätegesetzes bereits festgelegten Rechtsstandpunkt wiederhole ⁵. Der Reichsschatzminister erklärt, daß er über die Richtigkeit dieser Auslegung kein Urteil abgeben wolle, daß es aber bei Voraussetzung der Richtigkeit sich empfehle, aus Gründen der politischen Zweckmäßigkeit den § 3 fortzulassen, der die alten Streitpunkte wiederaufrolle ⁶. Wenn die Frage in der Kommission ⁷, wie die beiden Ministerien annähmen,

³ Am 15.12.1920 hatte der RArbM den „Entw. eines Gesetzes über die Entsendung von Betriebsratsmitgliedern in den Aufsichtsrat“ vorgelegt und hatte um eine Beschlußfassung im Kabinett gebeten (R 43 I/2065, Bl. 428 f.). Es handelte sich hier um ein Ausführungsgesetz zum § 70 des Betriebsrätegesetzes (RGBl. 1920, S. 147 f.; s. dazu auch u. Anm. 5).

⁴ Der § 3 des GesEntw. lautete: „Soweit nicht im Betriebsrätegesetz und im folgenden etwas anderes bestimmt ist, finden auf die in den Aufsichtsrat entsandten Betriebsratsmitglieder die gesetzlichen Bestimmungen Anwendung, welche für die übrigen Aufsichtsratsmitglieder gelten.“ (R 43 I/2065, Bl. 427).

⁵ Der § 70 des Betriebsrätegesetzes legte fest, daß in Unternehmen, für die ein Aufsichtsrat bestand, ein oder zwei Betriebsratsmitglieder in den Aufsichtsrat entsandt werden sollten. Die in diesem Zusammenhang entscheidende Bestimmung des § 70 lautete: Die Betriebsratsmitglieder werden in den Aufsichtsrat entsandt, „um die Interessen und Forderungen der Arbeitnehmer sowie deren Ansichten und Wünsche hinsichtlich der Organisation zu vertreten. Die Vertreter haben in allen Sitzungen des Aufsichtsrats Sitz und Stimme.“ (RGBl. 1920, S. 162).

In der Begründung zu dem GesEntw. über die Entsendung von Betriebsratsmitgliedern in den Aufsichtsrat (s. o. Anm. 3) hieß es über den Zusammenhang von § 3 des GesEntw. mit dem § 70 des Betriebsrätegesetzes u. a.: „Die Auffassung, die an die Einfügung des Satzes mit ‚um ... vertreten‘ im § 70 anknüpft und darin eine Einschränkung der Rechtssphäre der Betriebsratsmitglieder im Aufsichtsrat erblickt, ist unzutreffend. Aus Satz 2 des § 70, der den entsandten Betriebsratsmitgliedern in allen Aufsichtsratssitzungen Sitz und Stimme verleiht, folgt vielmehr mit völliger Klarheit, daß der mit ‚um‘ beginnende Satz nur den Grund für die Entsendung von Betriebsratsmitgliedern in den Aufsichtsrat und die damit bezweckte Vertretung des Produktionsfaktors Arbeit in der obersten Leitung der mit Aufsichtsräten ausgestatteten Unternehmen angibt. Irgendein Anhalt dafür, daß der fragliche Satz die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat auf die Wahrnehmung der rein sozialpolitischen, d. h. aus dem Arbeitsverhältnis im engeren Sinne entspringenden Arbeitnehmerinteressen, habe beschränken wollen, ist nicht gegeben; eine solche gesetzgeberische Absicht ist auch schon deshalb nicht anzunehmen, weil die Interessen der Arbeitnehmerschaft bei der gegenwärtigen wirtschaftlichen Lage und der zunehmenden gemeinwirtschaftlichen Gestaltung des Wirtschaftslebens in gleicher Weise der Sozialpolitik wie der Wirtschaftspolitik zugewandt sind. Eine Scheidung beider Interessenkreise wäre in der Praxis unmöglich. Sie würde bei Anwendung auf den vorliegenden Fall zu einem dem Wirtschaftsfrieden abträglichen Kampf in jeder Aufsichtsratssitzung und damit zu einem dem Sinne des Betriebsrätegesetzes entgegengesetzten Ergebnis führen.“ (R 43 I/1363, Bl. 174).

⁶ Über die Fassung des § 3 des GesEntw. war es bereits bei den Vorverhandlungen der RReg., der Länder und der Vertreter der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber zwischen den beiden letzteren zu Meinungsverschiedenheiten gekommen. Während die Arbeitnehmer den Standpunkt vertraten, daß die in den Aufsichtsrat entsandten Betriebsratsmitglieder den übrigen Aufsichtsratsmitgliedern gleichberechtigt seien, argumentierten die Arbeitgeber, daß die Rechte der im Aufsichtsrat tätigen Betriebsratsmitglieder auf Organisations- und Lohnfragen beschränkt seien (Protokolle der Vorverhandlungen v. 29. 10. und 8.11.1920, R 43 I/2065, Bl. 401–419 sowie v. 11.12.1920, R 43 I/2066, Bl. 5–12).

dennoch aufgerollt würde, könnten sie Einwendungen gerade von ihrem Standpunkt aus begegnen. Der Reichswirtschaftsminister trat dem Reichsschatzminister bei. Ein Antrag auf Streichung des § 3 wurde schließlich mit 5 gegen 5 Stimmen abgelehnt, wobei die Stimme des Reichskanzlers den Ausschlag gab⁸.

[...]

9. a) Entwurf eines Übereinkommens, betreffend Festsetzung der Arbeitszeit in gewerblichen Betrieben; b) Entwurf eines Übereinkommens, betreffend die gewerbliche Nachtarbeit der Jugendlichen⁹.

Der Entwurf b) wurde genehmigt. Zum Entwurf a) wurde auf Vorschlag des *Reichsministers des Auswärtigen* beschlossen, von der Ratifizierung vorläufig abzusehen und als Grund hierfür etwa folgendes mitzuteilen: Die deutsche Regierung sehe nirgends den Beginn einer Durchführung der Beschlüsse¹⁰. Deutschland selbst sei in der Durchführung den anderen Ländern am weitesten voraus, insbesondere hinsichtlich des Achtsturentages und des Verbots der Nachtarbeit¹¹. Die deutsche Regierung könne sich nicht weiter binden, bevor [nicht] Klarheit über die wirtschaftlichen Verpflichtungen bestehe¹². Aus den genannten Gründen schlage sie eine Hinausschiebung der Frist für die Ratifikation vor. Die Redaktion werden das Reichsministerium des Auswärtigen, das Reichsarbeitsministerium und das Reichsministerium der Justiz übernehmen¹³.

⁷ Gemeint ist hier der Ausschuß des RT, der den GesEntw. zu beraten hatte (Der RSchM an den StSRkei am 26.1.1921, R 43 I/2066, Bl. 16).

⁸ Der GesEntw. wurde bei den Beratungen im RT noch mehrfach verändert; s. dazu RT-Drucks. Nr. 3110 und 3454, Bd. 370 sowie RT-Drucks. Nr. 3458, 3464, 3467 und 3468, Bd. 371.

Zum endgültigen Text des Gesetzes s. RGBl. 1922, I, S. 209 f.

⁹ Diese beiden Übereinkommen waren Beschlüsse der Internationalen Arbeitsorganisation, die diese auf ihrer Konferenz in Washington am 28.11.1919 beschlossen hatte. Durch die Übereinkommen sollte die Arbeitszeit in gewerblichen Betrieben auf 8 Stunden täglich begrenzt werden und die gewerbliche Nachtarbeit für Jugendliche verboten werden. Zu der Mitgliedschaft Dtlds. in der Internationalen Arbeitsorganisation und zu dem Rechtscharakter dieser Entw. zu Übereinkommen s. Dok. Nr. 100, Anm. 8.

Mit Anschreiben vom 10.1.1921 hatte der RArbM dem RK die beiden GesEntw. übersandt und gebeten, die Beratung auf die TO einer der nächsten Kabinettsitzungen zu setzen (R 43 I/2073, Bl. 89–103).

¹⁰ Bisher hatte keines der wichtigen Länder das Abkommen über die Arbeitszeit ratifiziert. Lediglich in Griechenland war das Abkommen in Geltung. Belgien, Frankreich, Italien, die Tschechoslowakei, Südafrika und Argentinien hatten das Übereinkommen an die gesetzgebenden Körperschaften weitergeleitet. Die Schweiz hatte das Abkommen überhaupt abgelehnt (R 43 I/2073, Bl. 98–99).

¹¹ Die Arbeitszeit war im Dt. Reich durch die Anordnung über die Regelung der Arbeitszeit gewerblicher Arbeiter vom 23.11.1918 (RGBl. 1918, S. 1334 u. 1436) und durch die VO über die Regelung der Arbeitszeit der Angestellten vom 18.3.1919 festgelegt (RGBl. 1919, S. 315).

Die gewerbliche Nachtarbeit für Jugendliche war durch die Vorschriften der §§ 135, 136, 139, 139 a und 154 der Reichsgewerbeordnung geregelt (RGBl. 1891, S. 261), die immer noch in Kraft waren.

¹² Das auf der Washingtoner Konferenz geschlossene Abkommen sah nach Art. 20 eine zehnjährige völkerrechtliche Bindung vor. Schon in seinem Schreiben vom 10.1.1921 (s. o. Anm. 9) hatte der RArbM auf die Probleme hingewiesen, die mit der Annahme des Abkommens verbunden waren. Er erklärte, daß es eine Gefahr für die Wettbewerbsfähigkeit der dt. Industrie bedeuten würde, wenn Dtld. das Übereinkommen zwar annähme, die anderen Hauptindustrieländer aber, die für den Wettbewerb mit Dtld. auf dem Weltmarkt in Frage kämen, die Annahme ablehnen würden. Ferner sei zu bedenken, daß die USA der Internationalen Arbeitsorganisation nicht angehörten und daher nicht zur Annahme des Übereinkommens verpflichtet seien.

Trotz schwerer Bedenken hatte der RArbM jedoch die Annahme des Übereinkommens empfohlen in der Hoffnung, daß auch die anderen maßgebenden Länder das Abkommen ratifizieren würden (R 43 I/2073, Bl. 99).

¹³ Siehe dazu weiter Dok. Nr. 160, P. 6.

10. Personalien. [...]

11. Pariser Verhandlungen¹⁴.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* berichtet: Der französische Botschafter habe ihn wiederholt gedrängt, daß Deutschland auf die Zahlung einer jährlichen Summe von drei Milliarden Mark – und zwar zunächst für 5 Jahre – anstelle der Festsetzung einer Pauschalsumme eingehen¹⁵ und den Seydoux'schen Plan der Sachleistungen annehmen möge¹⁶; auch England sei damit einverstanden¹⁷. Er selbst – der Minister des Auswärtigen – sei sich mit den Sachverständigen darüber einig, daß Deutschland auf die Festsetzung einer Globalsumme nicht verzichten könne und über die Seydoux'schen Pläne nur unter gewissen Voraussetzungen (Oberschlesien, Freigabe des deutschen Vermögens im Ausland, Gleichberechtigung, Meistbegünstigung usw.) verhandeln könne. Er erbäte die Ermächtigung, in Verhandlung der Seydoux'schen Pläne einzutreten; dabei müsse man darauf zielen, daß sich die Unmöglichkeit während der Verhandlungen herausstelle und inzwischen auch von den Amerikanern uns Hilfe käme¹⁸. Durch das Eingehen werde übrigens auch geholfen, die Entstehung eines Kabinetts Poincaré zu verhindern¹⁹. Das Kabinett erklärte sich mit diesem Arbeitsplan einverstanden²⁰.

12. Gesetzentwurf über die Erhöhung der Teuerungszuschläge. [...]

¹⁴ Die ursprünglich für den 10.1.1921 angesetzte Wiederaufnahme der Brüsseler Sachverständigenkonferenz war inzwischen auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Währenddessen gingen jedoch in Paris die Verhandlungen der Sachverständigen über Einzelprobleme der Reparationsfrage weiter (C. Bergmann, *Der Weg der Reparation*, S. 75 f.).

¹⁵ Nachdem in Brüssel alle Pläne über die Festlegung einer Pauschalsumme der dt. Reparationsschuld gescheitert waren, hatte der frz. Delegierte Seydoux am 7.1.1921 in Paris StS Bergmann folgenden Vorschlag gemacht: Deutschland zahlt fünf Jahre hindurch eine Annuität von 3 Mrd. Goldmark. Während dieser Frist wird möglichst bald der Gesamtbetrag der dt. Reparationsschuld festgesetzt. Noch am gleichen Tage war StS Bergmann mit diesem Vorschlag nach Berlin abgereist (Vermerk StS Bergmanns über den Vorschlag Seydoux, R 43 I/397, Bl. 12; C. Bergman, *Der Weg der Reparation*, S. 75).

¹⁶ Zum Seydoux'schen Sachlieferungsplan s. Dok. Nr. 148, Anm. 3.

¹⁷ Zuletzt hatte der frz. Botschafter Laurent Simons noch am Tage der Kabinettsitzung, am 15.1.1921, gedrängt, den Vorschlag Seydoux auf eine vorläufige Regelung der Reparationszahlungen anzunehmen (Aufzeichnung RAM Simons über eine Besprechung mit den frz. Botschafter Laurent am 15.1.1921, R 43 I/397, Bl. 10–11).

Zum Verhalten der brit. Reg. in dieser Frage erklärte Simons am 1.2.1921 im RT: „Die britische Regierung trat durch ihren hiesigen Vertreter an die deutsche Regierung mit dem dringenden Rate heran, auf diesen Vorschlag der französischen Regierung einzugehen. Sie erklärte offiziell, daß die britische Regierung sich dem Schritte des französischen Botschafters gegenüber der deutschen Regierung anschließe.“ (RT-Bd. 347, S. 2300).

¹⁸ Die USA hatten sich für die Fixierung einer festen Summe als Reparationsschuld Deutschlands ausgesprochen. Maßstab sollte dabei die dt. Reparationskapazität sein (D. B. Gescher, *Die Vereinigten Staaten von Nordamerika und die Reparationen*, Bonn 1956, S. 39 bis 40).

¹⁹ Am 12.1.1921 war in Frankreich das Kabinett Leygues zurückgetreten. Ihm wurde eine schwache Haltung bei den Verhandlungen über die Ausführung des Friedensvertrages vorgeworfen. Allgemein wurde daher erwartet, daß ein Vertreter einer strengeren Politik gegenüber Deutschland die Regierung übernehmen würde. Seit dem 13. 1. fanden Verhandlungen über die Bildung einer neuen Regierung statt; als einer der Kandidaten für den Posten des Ministerpräsidenten wurde Poincaré genannt (Schultheß 1921, II, S. 58–59).

²⁰ StS Bergmann kehrte am 16. 1. nach Paris zurück (D'Abernon, *Botschafter der Zeitenwende*, Bd. 1, S. 130); zu den folgenden Verhandlungen s. C. Bergmann, *Der Weg der Reparation*, S. 78 f. und D'Abernon, *Botschafter der Zeitenwende*, Bd. 1, S. 130 f.

Zitierhinweis

Nr. 156 Kabinettsitzung vom 15. Januar 1921, 16 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett Fehrenbach, bearb. von Peter Wulf, 1972, S. 413–417 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/feh-D156>